



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo nº: **0048000-22.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JUDITE MACHIANE e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Marcos Alexandre Coelho Zilli**

Vistos.

O Ministério Público ingressou com a presente ação penal condenatória em face de **JUDITE MACHIANE** e **PETER LOUID OKEKE**, devidamente qualificados, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no artigo 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, em razão do transporte, para fins de tráfico, de 20 (vinte) porções de cocaína com peso líquido de 3.609,2g (três mil seiscentos e nove gramas e dois decigramas), substância em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como da associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, fatos ocorridos em 11 de junho de 2016, por volta das 7hrs30min, nas dependências do Terminal Rodoviário do Tietê, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1800, bairro Santana, nesta capital.

Conforme narra a denúncia (fls. 2/5), os acusados associaram-se com o fim de praticar o tráfico de entorpecentes, dividindo, entre si, funções relacionadas à esta ilícita atividade. **Judite** era responsável pelo transporte interestadual do entorpecente previamente armazenado de maneira camuflada por **Peter**, o qual, ainda, assumia a segurança de **Judite** durante o trajeto até a rodoviária. No dia 11 de junho, os acusados dirigiram-se à rodoviária do Tietê, onde **Judite** embarcaria em um ônibus com destino ao município do Rio de Janeiro. Em sua bagagem, as 20 (vinte) porções de cocaína estavam ocultas no forro interno de bolsas femininas pequenas. Naquela data, policiais civis obtiveram a informação de que uma mulher moçambicana realizaria o transporte de entorpecentes por meio de ônibus partindo daquele terminal. Na rodoviária, avistaram a acusada, cujas características físicas eram compatíveis com aquelas recebidas, o que motivou a sua abordagem. A acusada estava em companhia de **Peter**,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

quem, de início, tentou fugir, sendo detido em seguida. Durante a revista, encontraram o entorpecente no interior do forro das bolsas transportadas pela acusada. Ambos foram detidos em flagrante.

A persecução penal foi deflagrada por auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial da 1ª Delegacia da DISE - DENARC. Em sede de plantão judiciário, os acusados tiveram a custódia convertida em prisão preventiva.

Uma vez oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi determinado o processamento da ação penal (fls. 210/213). Os acusados foram citados (fls. 247 e 281), tendo apresentado, por meio de seus defensores, respostas à acusação (fls. 240/244 e 261). A denúncia foi, formalmente, recebida (fls. 282/284).

A instrução ocorreu em única data, contando com a oitiva de testemunhas comuns. Ao final, foram os réus interrogados (fls. 315/316).

Convertidos os debates em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. Em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, considerou comprovados materialidade e autoria delitivas, sobretudo em razão do encontro do entorpecente oculto nas bolsas transportadas pela acusada e pela consistente prova oral produzida. Quanto ao crime de associação para o tráfico, argumentou que a divisão de tarefas existente lastreia a condenação. Quanto a pena a ser imposta, requereu a sua exasperação, em primeira fase, por conta da quantidade e natureza do entorpecente. Entendeu cabível, para os dois tipos penais imputados, a incidência da causa de aumento referente à natureza interestadual daquele transporte. Ademais, argumentou pelo afastamento da redutora prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. Em relação ao regime inicial de cumprimento, requereu fosse fixado o regime inicial fechado (fls. 325/333).

A Defensoria Pública, representando **Judite**, bateu-se pela improcedência da ação com fundamento na insuficiência probatória. Segundo argumentou, inexistente prova a respeito da ciência, pela acusada, acerca do conteúdo que seria transportado. De acordo com a tese defendida, a ausência de prova acerca do elemento subjetivo ensejaria a absolvição. Em relação à imputação pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, requereu a absolvição, pois inexistente qualquer prova da estabilidade do vínculo associativo, não havendo que se confundir associação com concurso de agentes. Na hipótese de condenação, requereu a aplicação da redutora prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, pois uma vez atendidos os seus requisitos, a sua aplicação seria obrigatória. Por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

fim, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o reconhecimento da detração penal, de acordo com o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal (fls. 339/354).

A defesa de **Peter** suscitou a inépcia da denúncia, por conta da ausência da individualização da conduta do acusado, o que ensejaria, por consequência, a sua absolvição. Quanto ao mérito, argumentou pela absolvição com fundamento na insuficiência probatória, visto que a prova em desfavor do acusado é, tão somente, aquela colhida a partir dos depoimentos dos policiais, os quais merecem reserva em sua admissão enquanto prova. Argumentou que o réu foi incriminado falsamente pela corré, e que tais alegações não possuem sustentabilidade em nenhum outro elemento de prova. Ainda, postulou a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico ante a ausência de provas quanto à estabilidade do vínculo associativo. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, assim como o reconhecimento do direito de apelar em liberdade (fls. 359/365).

Eis, em síntese, o relatório.

Passo, em seguida, a fundamentar

I. Da preliminar de inépcia da denúncia

A defesa de **Peter** suscita, em memoriais, a preliminar de inépcia da denúncia, alegando, em linhas gerais, que a inicial acusatória não descreve de maneira individualizada a conduta praticada pelo acusado, em violação ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Tal alegação não merece prosperar. A denúncia descreve pormenorizadamente a conduta de cada um dos réus, possibilitando o exercício da ampla defesa em relação aos fatos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

sobre os quais versa a imputação.

Ademais, causa estranhamento o fato de a defesa manifestar-se nesse sentido no presente momento. Cumpre lembrar que, quando da resposta à acusação, nenhuma objeção à denúncia foi ofertada.

II. Das provas produzidas

O auto de exibição e apreensão apontou para o encontro de três aparelhos celulares, um passaporte emitido por Moçambique em nome de **Judite**, um notebook, fitas plásticas, caixas de bicarbonato de sódio, embalagens de tecido, duzentos dólares americanos, a quantia de R\$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) em dinheiro, assim como 20 (vinte) invólucros contendo substância branca que aparentava ser cocaína, de peso líquido 3.652g (três mil seiscentos e cinquenta e dois gramas). A substância foi submetida a exame preliminar de constatação, resultando positivo para *cloridrato de cocaína* (fls. 32/35), substâncias de uso proscrito. O laudo de exame químico toxicológico, por sua vez, confirmou aquela conclusão (fls. 270/272).

Fabio Cristiano, policial civil, recebeu uma denuncia anônima no dia 10 de junho, a qual informava que uma mulher alta, gorda, negra, de origem moçambicana de nome Judite, embarcaria em ônibus no terminal Tietê em direção ao Rio de Janeiro. Comunicou o fato à autoridade policial responsável, a qual determinou que fosse ao terminal rodoviário para esclarecer tais fatos. No dia 11, foi ao terminal, onde, por volta das 7 horas da manhã, avistou uma mulher com as características descritas na plataforma da viação 1001, empresa que realiza viagens ao município do Rio de Janeiro. A mulher foi identificada como sendo a ré, e estava acompanhada de Peter. Abordou a ré, sendo que Peter tentou evadir no que foi impedido. Realizou a revista dos acusados em uma sala reservada. Em uma das malas que a acusada trazia consigo, encontrou 10 (dez) bolsas femininas. Ao manuseá-las, constatou que, apesar de estarem vazias, possuíam peso excessivo. Assim, rasgou a lateral de uma delas, encontrando, ali, a cocaína. Indagada, a acusada afirmou ter recebido as bolsas do corréu. Este negou os fatos, ao mesmo tempo em que autorizou o deslocamento até a sua residência. Ali, encontraram apetrechos de costura e embalagens com resquícios de cocaína. Deteve os acusados em flagrante. No Distrito



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Policial, descobriu que o réu era procurado pela Polícia Federal.

Fabio Luis, policial civil, confirmou a narrativa de seu companheiro. Recebeu denúncia anônima referente ao transporte de drogas ao município do Rio de Janeiro, o qual seria realizado por uma mulher moçambicana de nome **Judite** em um ônibus partindo do terminal rodoviário do Tietê. Num primeiro momento, foi ao terminal tentar obter, junto das empresas de ônibus, informações a respeito da existência de venda de passagem para a pessoa referida. No dia seguinte, 11 de junho, compareceu à rodoviária, onde avistou a acusada na plataforma da viação 1001, empresa que realiza o trajeto ao Rio de Janeiro. A acusada estava em companhia de **Peter** quando decidiu pela abordagem. Após confirmar tratar-se da pessoa mencionada em denúncia anônima, levou os acusados a uma sala reservada, fornecida por uma funcionária da viação. Ali, revistou a bagagem da acusada, encontrando 10 (dez) bolsas femininas em seu interior. Estas bolsas, apesar de vazias, apresentavam peso acima do normal. Rasgou o forro de uma delas, encontrando a cocaína. Cada uma daquelas bolsas continha 2 (dois) invólucros contendo cocaína. Na ocasião, **Judite** confirmou ter recebido, de **Peter**, a bagagem.

Glaucia, funcionária da viação 1001, acompanhava a partida dos ônibus quando policiais abordaram os acusados. Forneceu aos policiais uma sala reservada para que realizassem a revista. Acompanhou o momento em que a bagagem foi aberta e o subsequente encontro da cocaína no interior dos forros das bolsas femininas. Afirmou que a bagagem que continha droga estava em poder da mulher, pois seria transportada, por ela, no bagageiro do ônibus.

Peter negou conhecer **Judite**. Em relação aos fatos, permaneceu em silêncio.

Judite negou conhecer **Peter** anteriormente. Afirmou ter chegado no Brasil poucos dias antes dos fatos ora imputados. Na casa de **Peter**, pegou a mala que deveria transportar até o Rio de Janeiro, transporte pelo qual receberia o pagamento de cinco mil reais. Admitiu saber que a mala continha entorpecente.

III. Da valoração das provas

III.1 Da imputação referente ao artigo 33 da Lei 11.343/06

A imputação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

pelo resultado do exame químico-toxicológico, o qual confirmou tratar-se de substância de uso proscrito.

Os relatos fornecidos pelos policiais foram harmônicos e coesos, revelando de forma clara o vínculo entre os acusados e aquele entorpecente. Houve denúncia anônima indicando o transporte de entorpecente ao município do Rio de Janeiro. Segundo a informação recebida, o entorpecente seria levado ao destino por uma mulher moçambicana, negra, de nome Judite, que faria a viagem em ônibus partindo do terminal rodoviário do Tietê. Com o objetivo de impedir aquela ação, os policiais dirigiram-se ao terminal e encontraram, na plataforma de embarque, uma mulher de características compatíveis com aquelas constantes na denúncia recebida, a qual se fazia acompanhada do réu. Após confirmarem tratar-se de uma estrangeira de nome Judite, efetuaram a abordagem dos dois e, em sala reservada, revistaram a bagagem que a mulher trazia consigo. Dentro de uma das malas, havia 10 (dez) bolsas femininas pequenas. Ao manusearem aquelas bolsas, os policiais suspeitaram do peso excessivo. Rasgaram o forro interno de uma delas, encontrando a cocaína escondida. Tal procedimento foi repetido nas demais bolsas, encontrando-se mais entorpecente. Após o encontro do entorpecente, os policiais indagaram **Peter** a respeito da existência de mais entorpecente em sua residência, o que ele negou. O acusado, então, autorizou que os policiais fossem até a sua residência. Ali, muito embora não houvesse qualquer entorpecente, os policiais encontraram bicarbonato de sódio, embalagens com resquícios de cocaína, além apetrechos de costura e tecidos semelhantes àqueles em que foram confeccionados os invólucros encontrados em poder de **Judite**.

Tal narrativa foi confirmada pela testemunha Glaucia, funcionária da viação, que acompanhou a revista e, consequentemente, o encontro do entorpecente. Assim, os depoimentos das testemunhas complementam-se, reforçando-se mutuamente. Ademais, a revista à bagagem de **Judite** e a incursão à residência de **Peter** foram registrados por uma sequência de fotos, demonstrando, visualmente, a dinâmica dos fatos (fls. 103/132).

A relação de **Judite** com aquele entorpecente é evidente. A mala, onde a droga estava oculta, estava em seu poder e seria transportada por ela até o município do Rio de Janeiro. A acusada, em interrogatório, admitiu que receberia, em contrapartida por esta viagem, o pagamento de 5 mil reais. Da mesma forma, confessou saber que havia entorpecente naquela bagagem. Tal quadro revela, além de qualquer dúvida, a ciência da acusada acerca da ilicitude daquela situação.

Da mesma maneira, comprovou-se o envolvimento de **Peter**. O acusado foi detido



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

no terminal rodoviário em companhia de Judite. Em sua residência, foram encontrados apetrechos relacionados à confecção dos invólucros utilizados para ocultar o entorpecente. No lixo de sua casa, os policiais encontraram embalagens plásticas com resquícios de cocaína. Ademais, pesa contra o acusado a confissão de **Judite**, que admitiu ter recolhido a mala com o entorpecente na residência do acusado. Nesse sentido, a prova produzida é conclusiva a respeito do seu envolvimento com o transporte daquele entorpecente.

A natureza interestadual do delito foi comprovada, ensejando o reconhecimento da respectiva causa de aumento. As testemunhas relataram que a denúncia anônima recebida avisava a respeito do transporte até o Rio de Janeiro partindo da rodoviária do Tietê. Ali, os policiais detiveram a acusada prestes a embarcar no ônibus. No mesmo sentido, foi apreendida a passagem de ônibus emitida em nome de **Judite** (fls. 31). Como se não bastasse, a ré, em interrogatório, confirmou a intenção de efetuar o transporte para outro estado.

III.2 Da imputação referente ao artigo 35 da Lei 11.343/06

Como é assente, a configuração do delito previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/06 exige a demonstração do *animus* associativo, consistente no desejo de se conjugar esforços permanentes dirigidos à realização do comércio ilícito de entorpecentes. Não se trata, portanto, de uma cooperação meramente eventual, mas sim de relação pautada pela estabilidade. É, note-se, o elemento que distancia a figura típica autônoma do concurso eventual de pessoas.

Nesse íterim, não merece prosperar a imputação relativa à associação para o tráfico. Esta, como se sabe, supõe uma associação que, por sua vez, exige certa estabilidade, a qual a distingue do simples concurso de agentes. A simples existência de divisão de tarefas não se mostra suficiente para atestar o vínculo estável. No caso em apreço, inexistente prova de que os réus estivessem envolvidos em ações, distintas daquelas contidas na presente imputação, voltadas ao tráfico de entorpecentes.

Os réus, é certo, estavam subjetivamente vinculados. Não há, contudo, prova clara de que tal vínculo estivesse pautado por certa perenidade. Aliás, a menção ao fato de **Judite** ser estrangeira e estar há pouco tempo no país representa um reforço à tese de que a conjugação de esforços fora singular e circunscrita aos fatos imputados. Não há como se pautar conclusão diversa sem incorrer-se no risco da presunção, amplamente vedada pelo ordenamento jurídico-



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

penal.

Ora, nunca é por demais lembrar envolver a persecução penal uma atividade de reconstrução histórica que é materializada pela instrução. Durante esta fase, aos sujeitos parciais assiste o direito de trazerem ao processo os elementos probatórios reputados necessários à demonstração de suas teses. A bem da verdade, almejam estruturar, na mente do julgador, um estado subjetivo, que, todavia, pode ser variável entre a dúvida, a certeza positiva e a certeza negativa. As duas primeiras tornam a absolvição imperiosa. A dúvida pela incerteza, sempre favorável ao acusado, sobre a ocorrência do fato material ou de sua autoria. A certeza negativa, por sua vez, pela convicção segura de que a conduta imputada na denúncia não ocorreu ou de não ter o réu qualquer vínculo com ela. Diante de tal quadro, somente a certeza positiva quanto ao fato e a autoria pode dar azo à prolação de uma sentença condenatória. Nesse sentido, digno de nota é o magistério de Nicola Malatesta¹:

...não sendo a certeza senão a percepção da realidade indubitável, como a crível o é da realidade possível, segue-se que a certeza, por sua vez, inclui a credibilidade. O certo não pode deixar de ser crível; é o próprio axioma dos lógicos, transferido do mundo da realidade para o do conhecimento. (...) Relativamente a um fato, o espírito pode encontrar-se no estado de ignorância, ausência de qualquer conhecimento; no estado de dúvida em sentido restrito, ou seja, de conhecimento alternativo, incluindo igualmente o sim e o não; no estado de probabilidade, prevalência do conhecimento afirmativo; no estado de certeza, conhecimento afirmativo triunfante. A dúvida e a probabilidade não são, muitas vezes, senão duas etapas para se passar das escuras regiões da ignorância à região luminosa da certeza. (...) Nas noções que demos sobre a certeza e a probabilidade, vimos que a certeza não tem mais motivos divergentes da crença, dignos de serem considerados; que a probabilidade, ao mesmo tempo com maiores motivos convergentes à crença, tem menores motivos divergentes da crença, dignos todos de serem considerados. Pois bem, senhores, quando há paridade entre os motivos convergentes e divergentes, dá-se a dúvida em sentido específico que chamamos de mera credibilidade.

¹ A lógica das provas em matéria criminal. V.1, Bookseller, 1996, pp. 64-65.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Não é possível, dessa forma, fundar um juízo condenatório com base, exclusivamente, nas provas produzidas. Ainda que tenham sido suficientes para conferir a necessária justa causa quando do oferecimento da ação penal, não o são para o reconhecimento de culpa. Nesse sentido:

Quando o espírito do julgador atinge o estado de dúvida, outra solução não há senão a de prolação do non liquet, pois é consectário do processo penal que o conhecimento alternativo, que inclui o sim e o não, sempre deve favorecer o acusado. (TACRIM-SP-11ª C. Ap. 1047243).

Enfim, os princípios supremos que norteiam a Justiça tornam imperiosa a absolvição com relação à imputação do crime tipificado pelo art. 35 da Lei de Drogas.

IV. Da individualização da pena

IV.1 da ré Judite Machiane

A ré é primária, conforme atesta sua folha de antecedentes. Entretanto, a quantidade de entorpecente apreendida foi excessiva, totalizando 3.609,2g (três mil seiscentos e nove gramas e dois decigramas) de *cloridrato de cocaína*, o que bem revela a quantidade de pessoas que, potencialmente, poderiam ser atingidas. Ademais, a substância encontrada possui alto poder viciante, provocando intensa e rápida dependência. Trata-se de aspecto que justifica uma maior reprovabilidade à luz do preceituado pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos. Dessa forma, a pena base é fixada acima do limite mínimo, com o aumento de 1/3 (um terço), obtendo-se a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A ré confessou os fatos. Assim, faz jus à atenuante da confissão. Reduzo a pena em 1/6 (um sexto), obtendo-se a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias e o pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, uma vez que o transporte do entorpecente tinha como destino município em outro estado da Federação. Com efeito, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), obtendo a pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e o pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

sete) dias multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. O entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência evolutiva, afastou a compatibilidade de tal figura delituosa com a natureza hedionda da infração. Ao mesmo tempo, consagrou-se a possibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Tal cenário é revelador da menor gravidade e reprovabilidade de tais ilícitos, ainda que associados ao comércio de drogas. Trata-se, portanto, de uma salutar jurisprudência que busca delinear as singularidades dos casos, evitando-se uniformizações automáticas, que em nada contribuem com o princípio da individualização e da proporcionalidade.

De qualquer forma, o fato tratado nos autos distancia-se deste padrão de menor reprovabilidade. Considerando-se a quantidade excessiva de entorpecentes, não é possível considera-lo como tráfico privilegiado. Prevalece a natureza hedionda.

No mais, tratando-se de comércio ilegal de substância entorpecente, a imposição de regime mais brando mostra-se inadequada em virtude da gravidade da conduta perpetrada. Ora, como é cediço, propicia ela o enriquecimento fácil às custas do vício de alguns. O agente invariavelmente entrega-se a tal prática deixando, assim, de se dedicar a uma atividade laborativa ou profissional. Logo, a recuperação de tais valores não é passível de ser atingida sem um acompanhamento mais detido de seu comportamento, o que justifica certa segregação social. Ademais, a quantidade e a natureza da substância, fatores já destacados anteriormente, conferiram maior reprovabilidade à ação. Destarte, fixo o regime inicial fechado.

Quanto ao valor do dia-multa, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

IV.2 do réu Peter Louid Okeke

A folha de antecedentes do réu aponta para a existência de um processo criminal em trâmite perante a 2ª Vara da Justiça Federal de Guarulhos. Contudo, tal processo não foi localizado, impossibilitando a obtenção de qualquer informação quanto a sua situação atual (fls. 318). Dessa forma, para todos os efeitos, será considerado primário. Entretanto, a quantidade de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

entorpecente apreendida foi excessiva, totalizando 3.609,2g (três mil seiscentos e nove gramas e dois decigramas) de *cloridrato de cocaína*, o que bem revela a quantidade de pessoas que, potencialmente, poderiam ser atingidas. Ademais, a substância encontrada possui alto poder viciante, provocando intensa e rápida dependência. Trata-se de aspecto que justifica uma maior reprovabilidade à luz do preceituado pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos. Dessa forma, a pena base é fixada acima do limite mínimo, com o aumento de 1/3 (um terço), obtendo-se a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, uma vez que o transporte do entorpecente tinha como destino município em outro estado da Federação. Com efeito, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), obtendo a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. O entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência evolutiva, afastou a compatibilidade de tal figura delituosa com a natureza hedionda da infração. Ao mesmo tempo, consagrou-se a possibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Tal cenário é revelador da menor gravidade e reprovabilidade de tais ilícitos, ainda que associados ao comércio de drogas. Trata-se, portanto, de uma salutar jurisprudência que busca delinear as singularidades dos casos, evitando-se uniformizações automáticas, que em nada contribuem com o princípio da individualização e da proporcionalidade.

De qualquer forma, o fato tratado nos autos distancia-se deste padrão de menor reprovabilidade. Considerando-se a quantidade excessiva de entorpecentes, não é possível considera-lo como tráfico privilegiado. Prevalece a natureza hedionda.

No mais, tratando-se de comércio ilegal de substância entorpecente, a imposição de regime mais brando mostra-se inadequada em virtude da gravidade da conduta perpetrada. Ora, como é cediço, propicia ela o enriquecimento fácil às custas do vício de alguns. O agente invariavelmente entrega-se a tal prática deixando, assim, de se dedicar a uma atividade laborativa ou profissional. Logo, a recuperação de tais valores não é passível de ser atingida sem um acompanhamento mais detido de seu comportamento, o que justifica certa segregação social.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Ademais, a quantidade e a natureza da substância, fatores já destacados anteriormente, conferiram maior reprovabilidade à ação. Destarte, fixo o regime inicial fechado.

Quanto ao valor do dia-multa, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Decido

Com supedâneo no exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para:

1) ABSOLVER, como de fato, **ABSOLVO**, os réus **JUDITE MACHIANE**, moçambicana, filha de Olga André Tsinine e Custodio Titos Moamba e **PETER LOUID OKEKE**, nigeriano, filho de Julius Okeke e Eunice Okeke, da imputação relativa ao artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.

2) CONDENAR, como de fato **CONDENO**, a ré **JUDITE MACHIANE**, moçambicana, filha de Olga André Tsinine e Custodio Titos Moamba, à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

3) CONDENAR como de fato **CONDENO**, o réu **PETER LOUID OKEKE**, nigeriano, filho de Julius Okeke e Eunice Okeke, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Os réus encontram-se presos por força da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Não há registros claros de exercício de alguma atividade, ainda que informal, pelos réus. Tal situação traz especiais preocupações, sobretudo a se considerar a natureza do delito pelo qual se vê ora condenado, qual seja, tráfico de entorpecentes. Nesse cenário, restam evidentes os riscos concretos à ordem pública. Mantenho, destarte, a custódia.

Autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida, mantendo-se a quantidade necessária para eventual contraprova.

O dinheiro apreendido, consistente na quantia de R\$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) e US\$ 200,00 (duzentos dólares), apresenta clara relação com o tráfico de entorpecentes. Declaro seu perdimento em favor da União.

Com relação aos celulares, notebook, e ao passaporte emitido pela república de Moçambique em nome de Judite, aguarde-se, por 90 (noventa) dias, em cartório, manifestação da parte interessada em sua liberação.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Comunique-se o teor da presente sentença à Polícia Federal. Oficie-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de abril de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**